道滘镇“1·19”一般道路交通事故调查报告

道滘镇“1·19”一般道路交通事故调查组

2019 年 4 月

目　录

一、基本情况 ····· 1
（一）事故车辆情况 ····· 1
（二）事故车辆驾驶员 ····· 3
（三）事故车辆所属单位情况 ····· 4
（四）事故现场基本情况 ····· 5
（五）车辆检验检测情况 ····· 5
（六）事故人员伤亡及直接经济损失情况 ····· 6
二、事故发生经过、应急处置、善后处理情况 ····· 7
（一）事故发生经过 ····· 7
（二）应急处置情况 ····· 7
（三）应急处置评估意见 ····· 8
（四）善后处理情况 ····· 8
三、相关单位履职情况 ····· 8
1、道滘镇交通运输分局 ····· 8
2、道滘镇交警大队 ····· 9
3、深圳市中汇通物流有限公司 ····· 9
四、事故原因及性质 ····· 10
（一）直接原因 ····· 10
（二）事故性质 ····· 10
五、责任认定及处理建议 ····· 10
（一）责任单位和人员行政处罚建议 ····· 10
（二）其他法律责任 ····· 11

六、事故防范和整改措施 ····· 11

道滘镇“1·19”一般道路交通事故
调查报告

2019年1月19日上午11时12分，在道滘镇粤晖大桥由洪梅镇区往厚街镇方向，发生一起重型自卸货车与电动三轮车碰撞，造成一人当场死亡的道路交通事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）、《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》相关规定，2019年1月25日，东莞市人民政府依法成立了由道滘镇党委副书记冯彬为组长，镇安监分局、镇监察室、镇交警大队、镇交通分局、镇司法分局、镇总工会等单位相关人员组长的道滘镇“1·19”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法开展事故调查。事故调查组邀请深圳市盐田区安全生产监督管理局派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故车辆情况

1.粤BET361号重型自卸货车，品牌型号：斯达-斯太尔牌

ZZ3313N3261E1N，车辆识别代码：LZZAEXSB6HC221139,发动机号码：170317023927，注册日期为2017年07月06日，检验有效期止为2019年07月31日。道路运输证号：粤交运管深字002923170号，经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱），货物专用运输（罐式），发证日期：2017年7月28日，年审有效期：2020年1月31日。机动车登记车主：深圳市中汇通物流有限公司，登记住所：广东省深圳市盐田区盐田路裕鹏阁02C2房，车辆实际支配人:吕路生。粤BET361号重型自卸货车是吕路生于2017年08月16日以其妻子邱秀云的名义与深圳市中汇通物流有限公司签订挂靠合同，合同有限期至2022年08月15日，粤BET361号重型自卸货车为吕路生向深圳市中汇通物流有限公司贷款购买的，并挂靠在深圳市中汇通物流有限公司，双方约定车辆挂靠管理费为每月600元，挂靠期间吕路生自行聘请司机，司机与挂靠公司不具有劳动或雇佣关系，不享受员工待遇，司机的工资、社会保险及人身意外保险均由吕路生自行负责等。事故发生时，该车没有装载货物，正从东莞市洪梅镇卸货后空车驶往厚街镇某一工地。

粤BET361号重型自卸货车购有交通事故强制责任险和商业险,投保公司:中华联合财产保险股份有限公司深圳分公司。其中商业险第三者责任险赔偿限额为100万元，车上人员责任险（司机）为400000元，车上人员责任险（乘客）为200000元/人*1人。经查，该车近三年有24宗交通违法(均已处理)，违法行为为违反禁行、限行规定、驾驶机件不符合技术标准的机动车的、未按规定喷涂标识、粘贴标识、机动车载物行驶时

遗洒、飘散载运物的、未按规定喷涂放大的牌号的、在车门、车厢没有关好时行车等，近三年除发生该交通事故外无历史交通事故记录。

2. 无号牌电动三轮车，未见悬挂号牌，车架号：1510216，电动机号：HC30H 48V650W1505167345，车身颜色为蓝色，车身表面见“旺宝”等字样。该车采用正三轮车车身构造，未配备脚蹬及驱动链条等人力驱动装置，不具备人力骑行功能；鞍座下方配置有蓄电池、电机控制器，货厢底部安装电动车一台作为动力装置，可实现电驱动行驶功能。车辆所有人：吴洪标。三轮电动车尚不能在东莞办理机动车行驶证或者非机动车注册登记。

（二）事故车辆驾驶员

1. 粤 BET361 号重型自卸货车驾驶人：陈荣坤，男，1980 年 02 月 08 日出生，住址：***，身份证号：***，初次领驾驶证日期：2007 年 11 月 30 日，有效期至 2023 年 11 月 30 日，准驾车型：B2，符合驾驶重型自卸货车条件。陈荣坤持有道路运输从业资格证，从业资格证号：***，从业资格类别为货运驾驶员，有效期限至 2021 年 09 月 29 日。司机陈荣坤是粤 BET361 号重型自卸货车实际支配人吕路生雇佣的司机，雇佣期间没有与吕路生及深圳市中汇通物流有限公司签订劳动合同，陈荣坤本人没有与深圳市中汇通物流有限公司签订挂靠合同。雇佣期间陈荣坤的每月工资为 7500 元，若当天营业额超过 2000 元，就当天获得五十元的提成，工资每月结算，以现金或微信支付方式支付，吕路生并未为陈荣坤购买社保。经查询，

陈荣坤驾驶证状态为正常状态，近三年共有 34 次交通违法行为记录（均已接受处理）。陈荣坤近三年除了发生此次道路交通事故外，无发生其他交通事故记录。交警部门现场对陈荣坤呼出气体酒精含量进行测试，检验结果为 0mg／100ml，没有酒后驾驶，交警部门现场对陈荣坤采取唾液验毒测试，结果显示为阴性，没有涉嫌毒驾。

2.电动三轮车驾驶人：吴洪标，男，1967 年 11 月 26 日出生，汉族，住址：***，身份证号：***，未取得机动车驾驶证。交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对吴洪标血液进行常见毒品筛查、酒精检验。常见毒品筛查检验结果为：送检的吴洪标血液中未检出苯丙胺、甲基苯丙胺(冰毒)、MDA(3，4-亚甲基二氧基苯丙胺)、MDMA(3、4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺、摇头丸)、对-甲氧基甲基苯丙胺、甲卡西酮、氯胺酮（K 粉）、单乙酰吗啡、吗啡、美沙酮、可卡因、可待因、芬太尼、度冷丁、曲马多、海洛因、四氢大麻酚等毒品成份。酒精检验结果为：没有酒后驾驶。

（三）事故车辆所属单位情况

深圳市中汇通物流有限公司，法定代表人：马战争，道路运输经营许可证号：440300060658，许可证有效期：2022 年 5 月 10 日，地址：广东省深圳市盐田区盐田路裕鹏阁 02C2 房，经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱），货物专用运输（罐式），大型物件运输，公司于 2003 年 7 月 22 日成立。

（四）事故现场基本情况

1.天气情况。事发于 2019 年 01 月 19 日 11 时 12 分，晴

天，视线清晰，能见度良好。

2.道路情况。事故路段位于东莞市道滘镇粤晖园红绿灯路口路段，该路口为设有交通信号灯控制及设有导流岛的平面十字交叉路口，事故发生时信号灯正常运作，该路段洪梅镇方向往南丫村方向道路双向六条机动车道，各车道均宽350cm，道路中心设有护栏分隔，沥青路面，干燥，白天。

3.现场痕迹情况

①地面痕迹

地面上留有长度为70cm的车辆挫划痕迹，西侧安全岛东北侧路沿基石有碰撞磨痕。

②车体痕迹

粤BET361号重型自卸货车右侧副驾驶位门外侧脚踏杆离地60cm处附着有蓝色油漆，右侧前后轮附着有蓝色油漆，右侧车身离地60cm处附着有蓝色油漆；三轮车前轮左侧前叉见挫擦痕伴挤压断离，前轮左侧车身有多处明显碰痕，三轮车后货厢后部左侧离地60cm处有明显碰撞刮擦伴挤压变形。

③人体痕迹

伤者身体表面无明显伤痕。

（五）车辆检验检测情况

1.交警部门委托广东广协鉴定评估有限公司对粤BET361号重型自卸货车进行技术检验鉴定，检验结果为：粤BET361号重型自卸货车制动系统、转向系统均符合安全技术要求标准（合格），灯光系统（左前雾灯、后左右外位灯）不符合安全技术要求标准（不合格）。

2. 交警部门委托广东广协鉴定评估有限公司对无号牌电动三轮车车辆技术参数、综合性能进行检验鉴定，检验结果为：电动三轮车灯光系统中的主要技术安全部件符合安全技术要求标准（合格），制动系统、转向系统中的主要技术安全部件均不符合技术要求标准（不合格）。

3. 交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对电动三轮车的车辆属性进行检验鉴定，检验结果为：受检的无号牌电驱动三轮车属机动车。

4. 交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对事发时粤BET361号斯达-斯太尔牌重型自卸货车与无号牌电驱动三轮车的碰撞形态进行检验鉴定，鉴定结果为：事发时粤BET361号斯达-斯太尔牌重型自卸货车在由西北向东南行驶过程中，其右侧前部、中后部与头东南尾西北位于该自卸货车右前侧的无号牌电驱动三轮车左侧后部、后侧发生碰撞，随后无号牌电驱动三轮车在碰撞及向左倒地过程中，其车身右侧又与现场路口西侧安全岛东北侧基石发生接触、刮碰。

（六）事故人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成1人死亡，具体情况如下：

1. 死者，吴洪标，男，身份证号：***，51岁，住址：广东省东莞市洪梅镇乌沙文明路二十八巷44号。经交警部门法医鉴定，吴洪标符合钝性暴力（如交通事故）致创伤性休克死亡。

2. 事故直接经济损失约500000元。

二、事故发生的经过、应急处置、善后处理情况

（一）事故发生经过

2019 年 01 月 19 日 11 时 12 分，陈荣坤驾驶“粤 BET361”号“斯达-斯太尔”牌重型自卸货车沿道滘镇粤晖大桥从洪梅镇方向往南丫村方向行驶，途经东莞市道滘镇粤晖园红绿灯路口路段遇交通信号灯指示停车等候时，恰遇右侧后方吴洪标驾驶无号牌电动三轮车从洪梅镇方向往南丫村方向穿插等候的车辆并驶到“粤 BET361”号“斯达-斯太尔”牌重型自卸货车的前方时，恰遇陈荣坤遇绿灯放行驾车起步行驶，重型自卸货车的右侧车身与电动三轮车左侧车身发生碰撞，造成吴洪标受伤及两车不同程度损坏的道路交通事故。吴洪标经送医院抢救无效于当天死亡。

（二）应急处置情况

2019 年 01 月 19 日 11 时 13 分，东莞市公安局交警支队道滘大队值班室接群众电话报称：在东莞市道滘镇粤晖园红绿灯路段，发生一辆重型自卸货车与一辆电动三轮车发生碰撞，造成电动三轮车驾驶员受伤及车辆损坏的道路交通事故，11 时 30 分道滘大队事故中队中队长王庆棠、事故处理民警黄伟佳到达现场，发现医疗救护车已到达事故现场，现场留有一辆电动三轮车，电动三轮车驾驶人受伤躺卧地上，后由救护车送往东莞市洪梅医院进行抢救治疗，肇事货车司机在现场等候处理。发现此情况后，王庆棠、黄伟佳立即设置警戒区域，开展人员救援、现场勘查、调查取证等各项工作。当日 12 时 05 分，事故现场清理完毕，恢复交通，交警部门暂扣肇事车辆 2 台。

（三）应急处置评估意见

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，对该路段车流做好疏导，事故应急处置到位，未发生衍生事故或群体事件，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（四）善后处理情况

事故发生后，交警部门成立事故善后处理工作领导小组，协调事故善后工作。死者吴洪标于 01 月 19 日 15 时许经抢救无效死亡,尸体于 01 月 19 日已运送至东莞市殡仪馆防腐保存，并已于 01 月 26 日火化处理,事故各项善后工作平稳有序开展。交警部门于 2019 年 02 月 21 日作出了东公交认字[2019]第 A00006 号《道路交通事故认定书》，认定当事人陈荣坤和当事人吴洪标应负此事故的同等责任。

三、相关单位履职情况

1、道滘镇交通运输分局

2018 年—2019 年初，交通分局认真贯彻落实上级有关安全生产工作的安排和指示精神，深入开展各项安全生产大检查、打非治违、危险化学品专项整治等行动。交通分局共与镇内 77 家交通运输企业签订 2019 年安全生产责任书，进一步落实各项安全生产管理责任。在 2019 年 1 月 10 日和 2 月 18 日分别组织辖区 40 家交通运输企业召开《道滘镇 2019 年交通运输行业岁末年初安全生产大检查工作会议》和《道滘镇交通运输行业节后复工复产暨有限空间安全生产工作会议》。截止到 2019 年 2 月底，交通分局共出动检查人员 520 人次，检查企业 290 家次，出具《安全生产整改通知书》2 份，隐患整改率达 94%

以上，加强了辖区内交通运输行业的安全生产检查工作，确保了辖区内安全生产形势的稳定。同时在节假日期间落实了 24 小时值班制度，密切关注安全动态，安排值班人员上路巡查。截止 2019 年 2 月底,共出动执法人员 1680 人次,执法车辆 560 辆次，查处各类交通运输违法违章案件 239 宗。

2、道滘镇交警大队

2018 年道滘交警大队共出动警力 14400 人次，出动警车 2880 辆次，查处各类交通违法 27288 宗，查处酒驾 165 宗、醉酒驾驶 51 宗、行政拘留 64 人、刑事拘留 61 人，共查扣摩托车、电动车 3964 辆，销毁摩托车 2600 辆、电动车 604 辆，组织大队业务骨干，联同镇安监、交通、城建、市政和综治等职能部门负责人员，组成检查小组，结合辖区实际和工作重点，不定期到辖区重点客、货运企业、危险品运输企业进行督查走访，先后检查客货运企业 46 家，货运车辆 280 余辆，客运企业核查客车 160 辆、驾驶员 160 人，并对重点车辆驾驶人交通违法扣分人员进行学习培训 606 人，切实做好校车安全管理专项工作，严格落实校车监管责任，深入 26 所中小学校、幼儿园进行了安全检查 4 批次，共检查校车 424 辆次、校车驾驶人 424 人次。

3、深圳市中汇通物流有限公司

深圳市中汇通物流有限公司能按照有关法律法规制定了安全生产管理制度，定期对从业人员进行安全教育培训，建立了隐患排查治理台账并如实进行记录，有关车辆证照年检齐全，车辆检测有登记。但也存在未落实层层签订安全生产责任书；

未建立安全生产专用账户，安全生产资金投入使用不符合要求；应急演练记录过于简单，流于形式；对车辆实际控制人和司机管理不到位、安全生产培训教育效果不明显；存在涉嫌非法转让、出租道路运输许可证件等行为。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1. 当事人陈荣坤驾驶机动车起步行驶时，留意路面情况不够，没有按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，是造成事故的直接原因。

2. 当事人吴洪标在未取得机动车驾驶证及未戴安全头盔的情况下驾驶未登记入户的机动车上路行驶，遇前方车辆停车等候时，穿插等候的车辆前行，也是造成事故的直接原因。

（二）事故性质

经调查组调查认定，道滘镇“1·19”一般道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通安全事故。

五、责任认定及处理建议

（一）责任单位和人员行政处罚建议

1、深圳市中汇通物流有限公司存在未落实层层签订安全生产责任书；未建立安全生产专用账户，安全生产资金投入使用不符合要求；应急演练记录过于简单，流于形式；对车辆实际控制人和司机管理不到位、安全生产培训教育效果不明显；存在涉嫌非法转让、出租道路运输许可证件等行为，建议由深圳市盐田区交通管理部门依法对其进行行政处理。

2、陈荣坤，粤 BET361 号重型自卸货车驾驶人，驾驶机动

车起步行驶时，留意路面情况不够，没有按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款之规定，未构成犯罪，依照《机动车驾驶证申领和使用规定》第七十八条之规定，建议由道滘交警大队通知永州市交通警察支队车辆管理所注销陈荣坤最高准驾车型驾驶资格。

3、吴洪标，无号牌电动三轮车驾驶人，在未取得机动车驾驶证及未戴安全头盔的情况下驾驶未登记入户的机动车上路行驶时，遇前方车辆停车等候时，穿插等候的车辆前行，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十八条、第十九条第一款、第五十一条以及第四十五条第一款之规定，鉴于其在事故中死亡，建议对其不予追责。

（二）其他法律责任

在本次事故中，如相关的民事法律责任，建议各方当事人依据其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施

交通、安监、交警等职能部门应当认真汲取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）安监、交通、交警部门要深入排查运输企业安全隐患，进一步加强重点车辆源头管控。一是要督促运输企业对重点车辆和驾驶人进行严格把关，杜绝不符合安全标准的车辆和

不具备合法从业资格人员进入道路运输市场；二是要检查辖区“两客一危”、货运车辆所属企业，倒逼道路运输企业建立健全安全生产管理制度，强化重点车辆和驾驶人监管；三是严格开展在用重点车辆安全技术检验和驾驶人资格审验，发现道路运输企业及重点车辆驾驶人实施违法行为、存在安全隐患或发生交通事故的，坚决予以依法查处。

（二）交通、交警部门要认真对照《道路运输车辆动态监督管理办法》的要求，深入检查客、货运企业动态监管情况，督促落实动态监管责任，交警落实 24 小时值班、违法查纠、台账登记等制度，交通、交警对超速行驶、疲劳驾驶、不按规定线路行驶、夜间违规运行等违法违规行为及时查处。要利用动态监控平台数据开展车辆轨迹分析，对车辆行驶轨迹缺失、动态监控系统记录数据与交通违法的位置、速度数据不相符，涉嫌伪造动态数据的车辆及企业，要依据《道路运输车辆动态监督管理办法》依法处罚、限期整改。

（三）交通部门要按照《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》（广东省人民政府令第 201 号）的要求，切实加强对辖区货物运输源头单位的监督管理，严密防范货车超载超限违法行为的发生。交通部门要采取不定期巡查、视频远程监控等方式，切实加强对货物源头单位货物装载环节的监管，并依法对违法违规的货物源头单位进行处罚，确保道路运输安全。

（四）交警部门要进一步加大路查路检工作力度，全力保障辖区路面的安全、畅通：一是要结合辖区实际在主要路段设置临时执勤点，加强对过往“两客一危”、营转非大客车、面

包车等重点车辆检查，特别是要通过缉查布控系统精准查处四类重点车辆严重交通违法行为。二是要加强夜间路面执勤执法，重点查处大中型客货车“三超一疲劳”、违法停车、机动车酒后驾驶、摩托车无证驾驶等交通违法行为。三是要依托公路视频监控系统、缉查布控系统、“鹰眼”系统等科技信息平台，严查不按规定车道行驶、占用应急车道行驶、超速行驶、违法停车等严重违法行为，及时发现和拦截问题车辆，从严整治通行乱象，规范通行秩序。

道滘镇“1·19”一般道路交通事故

市政府调查组